

KC桌面——外资精译

波士顿咨询：供应链人权合规已成企业不可回避的硬约束

挪威透明度法案：从自愿承诺到法律强制，供应链人权审查进入硬约束时代

2022年7月生效的挪威《透明度法案》（Åpenhetsloven）标志着供应链人权合规从企业自愿承诺正式升级为法律强制要求。该法案要求企业确保自身运营及整个供应链中的人权和体面工作条件得到尊重，适用范围覆盖在挪威运营的所有大型企业，包括波士顿咨询集团（BCG）的挪威分支机构。

BCG在最新发布的合规报告中明确表示，其《行为准则》将诚信置于组织核心，承诺不容忍任何形式的人权侵犯。公司每年向全体员工分发《行为准则》，并要求员工确认理解并遵守。这一机制将抽象的人权承诺转化为可执行、可追溯的内部管理流程。

> KC评论：挪威法案不是孤例。欧盟《企业可持续发展尽职调查指令》（CSDDD）正在推进，供应链人权合规正从北欧向全球扩散。企业不能再把“尊重人权”当作公关话术，而是需要建立可审计、可问责的合规体系。

风险评估：低风险不等于零风险，供应商行为准则成为核心管控工具

BCG对其供应链进行了系统性风险评估。报告指出，由于公司主要采购专业服务、IT和设施管理类产品，且供应商多为大型知名企业，整体人权风险被评估为“低”。特别是挪威本地供应商，受同一法律框架约束，风险更低。

但BCG并未因此放松管控。对于已知存在较高风险的行业或地理区域，公司采取了针对性措施——向所有供应商分发《供应商行为准则》（SCOC），明确供应商必须满足的最低要求。该准则涵盖四大领域：商业实践与道德、劳工实践与人权、环境法规与保护、资产与数据保护。更重要的是，准则不仅规定了供应商的合规报告流程，还明确了BCG对违规供应商的潜在应对措施。

BCG在2025年1月1日至12月31日的尽职调查中未发现实际负面影响或需要采取具体措施的重大风险。但公司强调，人权尽职调查是持续过程，将继续完善评估标准以捕捉任何潜在风险。

> KC评论：BCG的案例说明，即使“低风险”行业也不能豁免。对投资者而言，关注企业是否建立了供应商行为准则、是否将合规条款嵌入合同，比看企业自己宣称的“零事故”更有价值。合同条款才是真正的约束力来源。

持续监控与申诉机制：合规不是一次性检查，而是动态管理闭环

BCG的合规体系包含三个关键环节：事前预防（供应商行为准则）、事中监控（持续评估）、事后补救（申诉机制）。公司明确要求供应商在劳工实践中完全遵守适用法律法规，并承诺与BCG共享人权、包容性和非歧视原则。

申诉渠道方面，BCG设立了内部举报机制和独立监察官流程。员工或外部利益相关者可通过公司内部导航页或外部网站上的“Speak Up Line”报告违规行为。这一机制确保问题能够被及时发现和处理，形成从风险识别到纠正措施的完整闭环。

值得注意的是，BCG将《供应商行为准则》链接纳入所有标准供应商合同模板，这意味着合规要求从商业谈判阶段就已嵌入。这种“合同化”做法，将抽象的人权承诺转化为具有法律约束力的商业条款，是供应链合规管理的关键创新。